



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 11 de septiembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**INC EJECUCION DE SENTENCIA EN AUTOS: AGUILAR, ALEJANDRO ANIBAL c/ ANSES s/ REAJUSTE DE HABERES**", Expte. N° FPA 7144/2016/1/CA2, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos y fundados por la letrada de la parte actora el 14/02/2024 y por la demandada en fecha 19/02/2024, contra la resolución del 08/02/2024 que, en lo que aquí interesa, mandó a llevar adelante la presente ejecución, impuso las costas a la ejecutada y reguló honorarios a la Dra. María Virginia KISSER en la cantidad de 21 UMA conforme lo dispuesto por los artículos 16, 20, 21, 24, 41 y 51 de la ley 27.423.

Los recursos se conceden el 02/07/2024, contesta agravios la parte actora el 05/07/2024 y quedan estos autos en estado de resolver en fecha 23/08/2024.

II- a) La ANSES impugna la imposición de costas y reclama su distribución en el orden causado, conforme lo previsto en el art. 21 de la ley 24.463. Mantiene reserva del caso federal.

b) Que, la Dra. Kisser apela por bajos sus honorarios y fundamenta en torno a las pautas de la ley 27.423. Hace reserva del caso federal.

c) Contesta agravios la parte actora, solicita que se declare desierto el recurso de su contraria por carecer de crítica concreta y razonada. En subsidio, contesta

Fecha de firma: 11/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34896745#426464937#20240911112201844

agravios y requiere que se rechace el recurso, con costas. Efectúa reserva del caso federal.

III- Que, en primer lugar, respecto a lo expresado por la accionante en relación a que los planteos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

IV- a) Que, al abordar los agravios de ANSES, cabe destacar que en el proceso ejecutivo la regla es la inapelabilidad a menos que la ley prevea expresamente lo contrario. Dicha restricción recursiva, conforme al argumento a fortiori, tiene plena regencia en el trámite de ejecución de sentencias (cfr. Arazi - Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación - Comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, T. II, Rubinzal - Culzoni Editores, 2001, p. 646; y Enrique M. Falcón "Procesos de Ejecución", T. I Juicio Ejecutivo, Volúmen B, Rubinzal - Culzoni Editores, 1998, p. 72).

b) Sin embargo, al observar la cuestión relativa a las costas, que como han sido impuestas de un modo diferente al fijado en la sentencia que se ejecuta podría conllevar una afectación del derecho de defensa, lo que habilita a tratar el planteo.

c) Que, al analizar tal agravio y sin perjuicio de los argumentos esbozados por la demandada, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023).

Fecha de firma: 11/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34896745#426464937#20240911112201844



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En esa oportunidad, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018 y, en consecuencia, dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423, que establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Atento ello, la imposición de costas a la ANSES vencida resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde rechazar el agravio invocado.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

V- a) Que, respecto de los agravios esgrimidos por la Dra. María Virginia KISSER, se impone señalar que la cuestión que aquí se analiza se encuentra debidamente enmarcada en las previsiones de la ley 27.423, conforme la fecha de inicio de la presente ejecución y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1".

b) Que, a los fines regulatorios, el monto que se debe tener en cuenta es el que arroja la liquidación aprobada en autos y que incluye capital más intereses, conforme lo dispuesto por el art. 24 de la normativa vigente, el que estipula que "A los efectos de la regulación de honorarios, se tendrán en cuenta los intereses que deban calcularse sobre el monto de condena.

Fecha de firma: 11/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34896745#426464937#20240911112201844

Los intereses fijados en la sentencia deberán siempre integrar la base regulatoria, bajo pena de nulidad".

c) Asimismo, resulta aplicable en autos el art. 41 que prevé que "En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21". No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.

En consecuencia, se concluye que la regulación debe efectuarse aplicando la mitad de la escala del art. 21 de la ley 27.423, para los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria.

d) Que, sentado ello, en el presente caso la liquidación arrojó una base económica de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$7.360.628,25) equivalentes a 214,08 UMA (conforme valor vigente al momento de la regulación en virtud de la Ac. 30/2023 y Resolución SGA 12 /2024 de la CSJN).

Al aplicar, sobre la mitad de la escala del art. 21, conforme lo establece el art. 41, los porcentajes correspondientes, se evidencia que la regulación efectuada en primera instancia y que asciende a 21 UMA no resulta exigua; razón por la cual corresponde rechazar el recurso interpuesto.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa "Morales", corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 e imponer las costas de la presente instancia a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, finalmente, corresponde regular honorarios a la Dra. María Virginia KISSER en la cantidad de 6,93 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 1772/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar los recursos de apelación interpuestos y confirmar la sentencia dictada.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 e imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Regular honorarios a la Dra. María Virginia KISSER en la cantidad de 6,93 UMA, equivalentes a la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE (\$395.120), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 de la CSJN y Resolución SGA 1772/2024; sin regularse honorarios a los letrados de la parte demandada de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la citada norma.

Tener presente las reservas del caso federal.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 11/09/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#34896745#426464937#20240911112201844